

Помощь без доверенности

Раздел: База знаний

Цель: Помощь военнослужащему без доверенности.

Юридическая помощь военнослужащим в отсутствие доверенности Отсутствие нотариальной доверенности — частая и стандартная проблема при работе с военнослужащими, находящимися в зоне СВО или в госпиталях. База знаний предлагает несколько отработанных юридических и практических механизмов, позволяющих полноценно вести дело без этого документа. Вот подробный алгоритм работы в такой ситуации:

1. Заключение договора и старт работы Если сам военнослужащий недоступен, не имеет на руках паспорта или находится на передовой, вы можете заключить договор об оказании юридических услуг с его родственниками (матерью, официальной или даже гражданской женой) 1-3. Это дает вам легальное основание начать работу. В дальнейшем, когда бойца удастся вытащить в безопасное место, он сможет оформить полноценную доверенность 4.
2. Судебная защита (Подача исков без доверенности) Для обжалования незаконных действий командования в суде доверенность можно заменить электронным доступом. Что нужно получить: Попросите военнослужащего передать его супруге или близкому родственнику логин и пароль (ключи доступа) от личного кабинета на портале «Госуслуги» 5, 6. Как это работает: Имея доступ к Госуслугам клиента, юрист объясняет родственникам, как зайти в систему электронного правосудия (ГАС «Правосудие») и подать административный иск от имени самого военнослужащего 7, 8. Система идентифицирует пользователя через Госуслуги, поэтому усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭЦП) или бумажная доверенность в данном случае не требуются 9, 10.
3. Отправка рапортов и жалоб (Почта России) Если нужно создать «бумажный след» и отправить рапорт командиру, а доверенности нет, используются следующие обходные пути: Электронное отправление: Оформите заказное письмо (без описи вложения) через приложение или сайт Почты России от имени военнослужащего. Оплатите его онлайн. В отделении вам останется просто отдать запечатанный конверт со штрих-кодом (можно просто положить на стойку). Оператор не будет проверять ваш паспорт и доверенность 11, 12. «Рабочая» доверенность: Если нужна отправка ценного письма именно с описью вложения (что надежнее), юристы делают простую письменную доверенность «на коленке» (например, от имени ИП или ООО, где якобы работает доверитель). Сотрудникам почты нужно лишь формальное основание принять письмо, они не забирают доверенность себе, не оставляют копий и не проверяют ее по базам 13-16. Подпись рапорта: Важно помнить, что сам рапорт должен быть написан от имени военнослужащего и содержать его подпись (которую родственники или юрист могут поставить за него перед отправкой) 17-19.
4. Действия от имени родственников Родственники имеют право самостоятельно обращаться в надзорные органы для защиты жизни и здоровья бойца. Если доверенности нет, жена, мать или другой близкий родственник может от своего

имени подать жалобу военному прокурору на бездействие командира (например, на то, что больного бойца не отправляют на лечение) 20. 5. Альтернативные способы получения доверенности

Параллельно с ведением дела необходимо пытаться оформить доверенность нестандартными путями: Заверение командиром или врачом: По закону, доверенность, заверенная командиром воинской части или главным врачом (начмедом) военного госпиталя, юридически приравнивается к нотариальной 21, 22. На практике командиры часто отказываются это делать, но требовать этого нужно 21, 23. Электронное передоверие через нотариуса: Если боец находится в госпитале в другом регионе, к нему можно вызвать местного нотариуса. Нотариус удостоверяет личность, оформляет доверенность (например, на мать или другого близкого родственника) с правом передоверия полномочий и в электронном виде по защищенным каналам пересылает ее нотариусу в вашем городе. Вы приходите к своему нотариусу, получаете бумажную версию, и тут же делаете передоверие на юриста 24-27.